

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2452/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

นางสาวเยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กับพวก

จำเลย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาแก่โจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า สัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ 2 กับโจทก์เป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 2 เป็นสัญญาสองฝ่ายหาใช่สัญญาสามฝ่ายไม่ และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธินำเงินจำนวน 65,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 ฝากไว้เป็นประกันไปหักชำระหนี้ขาดเหลือของจำเลยที่ 1 เป็นการวินิจฉัยข้อสัญญาตลาดเคลื่อนล้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสอง ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 293,993.76 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปีของต้นเงิน 119,946.49 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์จำนอง ออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงิน ชำระหนี้โจทก์จนครบ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 56,247.82 บาท

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 6 เมษายน 2527 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 อัตราร้อยละ 17 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 อัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2536 และอัตราร้อยละ 16 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 24739 ตำบลบางรักใหญ่ (บางแพรก) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีหรือออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนโจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 49) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า สัญญาค้ำประกัน ของจำเลยที่ 2 กับโจทก์เป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่างโจทก์ และจำเลยที่ 2 เป็นสัญญาสองฝ่าย มิใช่สัญญาสามฝ่ายนั้นเป็นการคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงมิใช่เป็นฎีกาที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีสิทธินำเงินจำนวน 65,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 ผากไว้เป็นประกันไปหักชำระหนี้ขาดเช็ดของจำเลยที่ 1 โดยอ้างเอกสารหมาย จ.21 และคำเบิกความของนายสมพจน์ได้มธุฎกกุลว่าฟังได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 อันเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า สัญญาค้ำประกัน ของจำเลยที่ 2 กับโจทก์เป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่างโจทก์ และจำเลยที่ 2 เป็นสัญญาสองฝ่าย มิใช่สัญญาสาม

ฝ่ายนั้นเป็นการคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 2 จึงมิใช่เป็นฎีกาที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีสิทธินำเงิน
จำนวน 65,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 ฝากไว้เป็นประกันไปหักชำระหนี้ขาดเช็คของ
จำเลยที่ 1 โดยอ้างเอกสารหมาย จ.21 และคำเบิกความของนายสมพจน์เต็มวุฒิกุล
ว่าฟังได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค
2 อันเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>